

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3084/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุรพันธ์ จันทร แสง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335, มาตรา 339 วรรคสอง, มาตรา 340 ตี, มาตรา 371, มาตรา 392
ป.วิ.อ. มาตรา 192
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72, มาตรา 72 ทวิ

โจทก์บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน แต่ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมลักทรัพย์และใช้อาวุธปืนจู่โจมผู้เสียหาย โจทก์มิได้บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษในข้อหาตาม ป.อ. มาตรา 392 มาด้วยเมื่อ การกระทำตามมาตรา 392 มิใช่การกระทำอันรวมอยู่ในความผิดฐานชิงทรัพย์ จึง ลงโทษจำเลยทั้งสองตามมาตรา 392 ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนและร่วมกันพกพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในทางสาธารณะ และร่วมกันใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์เอา บุหรี่และไฟแช็กของนายสุชาติ ดิลกภราดรผู้เสียหายไป ขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 339 วรรคสอง, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มรตรา 13ประกาศของคณะ

ปฎิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.
2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับ
ที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คืบหรือใช้ราคาดุหรืและไฟแช็กแก่ผู้
เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 จำคุก 3 ปี และจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72
ทวิ ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519
ข้อ 3, 7 จำคุกคนละ 1 ปี กับจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 392 อีกกระทงหนึ่ง ให้จำคุกคนละ 1 เดือน เรียงกระทงลงโทษ รวมโทษจำ
คุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี 1 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 1 เดือน ให้
จำเลยที่ 1 คืบหรือใช้ราคาดุหรืและไฟแช็กแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานลักทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 และจำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพกพาอาวุธปืน
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ และฐานกระทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 392 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่...ไม่น่าเชื่อว่า

จำเลยที่ 1 จะกล้าเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป คดีจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ลักเอา
บุหรี่ยาและไฟแช็กของผู้เสียหายไป และฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้พาอาวุธปืนไปจี้ขู่
เชิญผู้เสียหาย ส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 392 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วยนั้นเห็นว่าฟ้องโจทก์มิได้บรรยายถึงการก
กระทำอันเป็นความผิดและมีได้ขอให้ลงโทษจำเลยตามบทกฎหมายดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ทั้งไม่ใช้การกระทำอันรวมอยู่ในความผิดฐานชิงทรัพย์ดังที่โจทก์ฎีกา จึงไม่อาจ
ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว
ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ